

DERECHO DE FAMILIA

Síntesis jurídica, actualizada y didáctica para consulta asistida por inteligencia artificial

Incluye divorcio, corresponsabilidad en la crianza, tenencia, visitas, alimentos, violencia, identidad, concubinato, adopción y otras materias de familia

Uruguay · 19 de julio de 2026

Nota de alcance y metodología

La fuente normativa principal es el texto consolidado de IMPO del Código Civil, el Código General del Proceso, el Código de la Niñez y la Adolescencia y las leyes especiales vigentes al 19 de julio de 2026. Las referencias a “la IA” indican reglas de respuesta y no autorizan decisiones automatizadas sobre casos concretos.

Advertencia jurídica

La materia de familia depende de hechos sensibles, medidas provisorias, antecedentes de violencia, edad y opinión de niños o adolescentes, existencia de resoluciones previas y prueba disponible. Esta síntesis orienta y clasifica; no reemplaza el estudio del expediente ni la asistencia letrada cuando existe un plazo, una audiencia o una situación de riesgo.

Normativa reciente

- Divorcio por sola voluntad: desde el 1.º de enero de 2026, el numeral 3.º del artículo 187 del Código Civil prevé una solicitud escrita y una audiencia. Si quien inició mantiene su voluntad, el juez decreta el divorcio; si no comparece, se lo tiene por desistido. Se eliminaron las esperas sucesivas de seis meses y un año y la exigencia de dos años de matrimonio.
- Corresponsabilidad en la crianza: la Ley Nº 20.141 reformó en 2023 los artículos 34, 35, 35-BIS, 37, 39 y 40 del CNA. La separación no elimina las responsabilidades de ninguno de los padres y la tenencia compartida o alternada debe evaluarse conforme al interés superior, no como una fórmula automática.
- Incumplimientos de tenencia y visitas: el CNA define cuándo el incumplimiento es reiterado, exige escuchar y defender al niño o adolescente y regula la coordinación entre el juzgado de urgencia y el juzgado de familia que fijó el régimen.
- Alimentos: la Ley Nº 20.212 incorporó una prestación mínima de 1 BPC por núcleo familiar cuando no existe información sobre los ingresos del obligado y amplió las medidas contra el incumplimiento: suspensión de libreta de conducir, cierre de fronteras, embargo, secuestro y mecanismos de localización.
- Violencia basada en género: la Ley Nº 19.580 estableció un sistema integral de protección y reglas procesales específicas. No corresponde continuar explicando toda la materia únicamente desde la Ley Nº 17.514.
- Identidad de género: la Ley Nº 19.684 derogó la Ley Nº 18.620. Como regla, la adecuación de nombre o sexo registral pasó a tramitarse ante la Dirección General del Registro de Estado Civil, no mediante un proceso voluntario judicial.
- Protección de derechos y adopción: la Ley Nº 19.747 reformó ampliamente el capítulo de protección del CNA y la Ley Nº 20.266 modificó en 2024 la regla de apellidos cuando adopta una sola persona.
- Matrimonio de adolescentes: la Ley Nº 20.443 modificó en 2025 la edad mínima. Una persona de dieciséis o diecisiete años requiere autorización judicial previa; quien no haya cumplido dieciséis no puede contraer matrimonio.

Cómo debe usar esta base una IA

1. Dar primero una respuesta directa en lenguaje común; recién después nombrar la figura jurídica y la norma.
2. Separar siempre la regla general de las excepciones y de las medidas provisorias.
3. Preguntar por resoluciones anteriores, fechas de notificación, edad de los hijos y existencia de violencia antes de calcular consecuencias.
4. No afirmar que una sanción es automática cuando la ley dice que el juez “podrá” disponerla.
5. Distinguir el derecho del adulto del derecho propio del niño o adolescente y explicar que su opinión debe ser escuchada, aunque no sea la única variable.
6. Derivar de inmediato cuando exista riesgo físico, retención o traslado de un niño, incumplimiento alimentario grave, cierre de fronteras, audiencia próxima o notificación judicial con plazo.

Contenido

1. Mapa del sistema y rutas procesales
2. Principios de niñez y adolescencia

3. Acuerdos familiares y límites de la negociación
4. Matrimonio y divorcio
5. Medidas relativas a hijos durante la separación o el divorcio
6. Corresponsabilidad, tenencia y guarda
7. Visitas y contacto familiar
8. Pensión alimenticia
9. Violencia doméstica y violencia basada en género
10. Filiación, nombre, partidas y estado civil
11. Identidad de género y adecuación registral
12. Unión concubinaria
13. Adopción y alternativas familiares
14. Sucesión, capacidad y curatela
15. Sociedad conyugal
16. Checklists de actuación
17. Glosario en lenguaje claro
18. Modelos de respuesta para consultas frecuentes
19. Normativa principal y control de vigencia

1. Mapa del sistema y rutas procesales

En familia, la misma palabra cotidiana puede conducir a procesos diferentes. “Quiero separarme”, “no me deja ver a mi hijo” o “no paga” no identifican por sí solos el trámite. La IA debe clasificar primero el objetivo, la urgencia y la existencia de una resolución previa.

Consulta principal	Vía habitual	Qué significa en la práctica
Divorcio por sola voluntad	Procedimiento especial del art. 187.3 del Código Civil	Solicitud escrita, separación provisoria, una audiencia y sentencia si el solicitante mantiene su decisión.
Divorcio por mutuo consentimiento	Procedimiento especial del art. 187.2 del Código Civil	Ambos comparecen y deben ratificar su voluntad en audiencias sucesivas; el procedimiento vigente conserva dos intervalos de tres meses.
Divorcio por causal	Proceso de conocimiento, generalmente ordinario	Debe alegarse y probarse una causal legal. La oposición y la prueba sí inciden en el resultado.
Tenencia, recuperación de tenencia o guarda	Proceso extraordinario	Demanda, contestación, prueba y una audiencia concentrada; el CNA fija un plazo objetivo de sentencia de 120 días, prorrogable excepcionalmente por 30.
Ratificación de tenencia de hecho	Proceso voluntario	Se pide que el juez reconozca una situación de cuidado que ya existe; no sirve para crear una tenencia inexistente.
Visitas o contacto	Proceso extraordinario; medidas provisionales posibles	El juez puede fijar un régimen provisorio al inicio y luego resolver definitivamente.
Alimentos, aumento o reducción	Proceso extraordinario	El juez fija alimentos provisionales al proveer la demanda y luego decide con la prueba de necesidades e ingresos.
Incumplimiento de alimentos	Ejecución y medidas de constreñimiento	Puede haber retención, embargo, cierre de fronteras, suspensión de libreta y noticia a Fiscalía, según el caso.
Violencia o riesgo inmediato	Juzgado con competencia de urgencia / Fiscalía / Policía	Se priorizan medidas de protección; no se debe esperar al proceso principal.
Reconocimiento de unión concubinaria	Voluntario; extraordinario si hay oposición	Se determina el inicio de la unión y los bienes adquiridos por esfuerzo común.
Disolución de unión concubinaria	Proceso extraordinario	Puede pedirla cualquiera sin expresar causa; deben atenderse hijos, hogar y efectos patrimoniales.

Proceso extraordinario, explicado

Es un proceso concentrado. Tras la demanda y la contestación, el tribunal procura que la prueba que no pueda recibirse en audiencia ya esté diligenciada. En una audiencia se intenta conciliación, se fijan los puntos discutidos, se recibe prueba, las partes alegan y normalmente se dicta sentencia. En alimentos y cuestiones relativas a niños, la decisión puede revisarse más adelante si cambian sustancialmente las circunstancias.

Proceso voluntario, explicado

Se utiliza cuando la ley exige intervención judicial para comprobar o declarar un hecho sin una controversia inicial. Se notifica a quienes puedan resultar interesados y participa el Ministerio Público. Si aparece oposición, el asunto puede transformarse en contencioso.

Fuente normativa: CGP, arts. 346, 347, 402 a 406; CNA, arts. 37, 44 y 63; Código Civil, art. 187.

2. Principios de niñez y adolescencia

2.1. El niño o adolescente es sujeto de derechos

El niño o adolescente no es un objeto del conflicto ni una extensión de la voluntad de sus padres. Tiene derechos propios: a ser protegido, a vivir en familia, a mantener vínculos, a recibir alimentos, a la privacidad y a ser oído en toda decisión que afecte su vida.

En lenguaje claro

“Escuchar al niño” no significa preguntarle con cuál progenitor quiere vivir y trasladarle la responsabilidad de decidir. El juez debe obtener su opinión en un ámbito adecuado, valorar su autonomía progresiva y combinarla con la prueba, la seguridad, los vínculos y su vida cotidiana.

2.2. Interés superior

El interés superior consiste en reconocer y respetar los derechos del niño o adolescente. No puede utilizarse como una frase vacía para justificar cualquier decisión de los adultos. La solución debe explicar qué derechos protege, qué riesgos evita y por qué es proporcional.

2.3. Derecho a ser oído y asistencia jurídica

El CNA garantiza el derecho a ser oído y a obtener respuesta. La designación de una defensa propia o curador depende del tipo de proceso y de la norma aplicable; es especialmente exigente en intervenciones urgentes que puedan alterar tenencia o visitas. No es correcto afirmar que en todo expediente de familia existe automáticamente un tercer abogado, pero tampoco puede omitirse la representación independiente cuando la ley o el conflicto la requieren.

Situación	Respuesta de la IA
El adulto dice: “mi hijo no quiere ir”	Preguntar edad, cómo se recabó esa opinión, si existe miedo o violencia y si hay resolución vigente. No tomar la frase como autorización automática para incumplir.
Los padres llegaron a un acuerdo	Explicar que debe respetar derechos indisponibles y, cuando corresponde, homologarse judicialmente.
Hay acusaciones cruzadas	No equipararlas automáticamente. Identificar hechos verificables, medidas vigentes y riesgo para el niño.
El niño está expuesto a interrogatorios repetidos	Advertir que la ley procura evitar comparecencias reiteradas e innecesarias.

Fuente normativa: CNA, arts. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 34, 35 y 35-BIS.

3. Acuerdos familiares y límites de la negociación

Los acuerdos pueden reducir conflicto y ofrecer soluciones adaptadas a horarios, vivienda, escuela y recursos reales. Sin embargo, en familia no todo es disponible. Los adultos no pueden renunciar válidamente a alimentos futuros de un hijo, convertir el contacto en moneda de cambio ni acordar medidas que vulneren seguridad o dignidad.

Puede acordarse	Debe controlarse especialmente
Días y horarios de convivencia o visitas	Que el régimen sea practicable, preserve escuela, salud, descanso y vínculos con hermanos.
Distribución de gastos ordinarios y extraordinarios	Que no se renuncie al derecho alimentario y que el monto sea suficiente.

Puede acordarse	Debe controlarse especialmente
Vacaciones, fiestas y traslados	Autorizaciones de viaje, documentos, comunicación y riesgo de retención.
Uso provisorio del hogar	Existencia de violencia, titularidad o contrato de arrendamiento y necesidades de hijos.
Formas de comunicación entre adultos	Que no se use al niño como mensajero ni se imponga contacto prohibido por medidas de protección.

No corresponde mediar en cualquier caso

La Ley N° 19.580 prohíbe la mediación o conciliación que confronte a la víctima con el agresor en procesos de protección o penales por violencia basada en género. La IA debe detectar violencia, coerción, amenazas o desigualdad grave antes de sugerir una negociación.

4. Matrimonio y divorcio

4.1. Edad mínima para contraer matrimonio

Desde la Ley N° 20.443, quien no ha cumplido dieciséis años no puede contraer matrimonio. Una persona de dieciséis o diecisiete años necesita autorización judicial previa. El juez debe escuchar al adolescente, asegurar asistencia letrada y decidir conforme a la evolución de sus facultades y su interés superior.

4.2. Tres vías de divorcio

Vía	Qué debe probarse	Duración estructural / efecto
Sola voluntad de cualquiera de los cónyuges	No debe probarse una culpa ni obtenerse consentimiento del otro. Basta la voluntad persistente de quien inicia.	Desde 2026: escrito, audiencia y sentencia si mantiene la voluntad.
Mutuo consentimiento	La voluntad coincidente de ambos cónyuges, ratificada personalmente.	El texto vigente mantiene una comparecencia inicial y dos ratificaciones con intervalos de tres meses.
Causal	Los hechos que configuran una causal del artículo 148 y su prueba.	Proceso contencioso; la oposición, prueba y recursos pueden extender el trámite.

4.3. Divorcio por sola voluntad: régimen vigente desde 2026

1. Uno de los cónyuges presenta un escrito ante el Juez Letrado de su domicilio expresando que quiere terminar el vínculo.
2. El juez decreta la separación provisional y convoca a audiencia.
3. En la audiencia se adoptan las medidas provisorias que correspondan y se pregunta a quien inició si mantiene su voluntad.
4. Si mantiene la decisión, se dicta sentencia de divorcio. La oposición del otro cónyuge no impide la disolución.
5. Si quien inició no comparece a la audiencia, se lo tiene por desistido del proceso.
6. Si existen hijos menores de edad o personas incapaces, antes de la sentencia debe acreditarse que se resolvieron guarda o tenencia, visitas y alimentos, aunque sea provisoriamente.

¿El otro cónyuge puede impedir el divorcio?

No puede obligar a mantener el matrimonio. Puede intervenir respecto de notificaciones, medidas provisorias, hijos, alimentos, vivienda y bienes, pero su desacuerdo no elimina la voluntad unilateral de divorciarse.

¿Se dividen automáticamente los bienes con la sentencia de divorcio?

No. La disolución del vínculo y la liquidación patrimonial son cuestiones relacionadas pero distintas. Debe comprobarse el régimen de bienes, si la sociedad conyugal ya estaba disuelta y qué bienes o deudas integran la masa.

4.4. Divorcio por mutuo consentimiento

Ambos cónyuges deben comparecer personalmente. El juez intenta conciliación, decreta separación y medidas provisorias, fija una nueva audiencia a tres meses y otra tres meses después. Si en la última mantienen su voluntad, decreta el divorcio. La falta de comparecencia hace terminar el procedimiento. Esta estructura no fue sustituida por la reforma de 2026, que modificó solo el numeral relativo a la sola voluntad.

4.5. Divorcio por causal

Requiere identificar una causal legal, narrar hechos concretos y ofrecer prueba. No basta escribir “incompatibilidad” si no se encuadra en una causal. Debido a la existencia de la vía unilateral simplificada, la elección de un divorcio causal debe responder a una razón jurídica concreta y no a la idea de que es imprescindible atribuir culpa para divorciarse.

Para la IA

Ante “quiero divorciarme”, preguntar: ¿hay acuerdo?, ¿existen hijos menores o dependientes?, ¿se necesita una solución urgente sobre hogar o alimentos?, ¿hay bienes a liquidar? No es necesario preguntar primero quién tuvo la culpa.

Fuente normativa: Código Civil, arts. 91, 148, 154, 167, 187 y 189; Ley Nº 20.443; Ley Nº 20.446, art. 474.

5. Medidas relativas a hijos durante la separación o el divorcio

El divorcio termina el matrimonio, no la responsabilidad parental. El juez no debe dictar sentencia definitiva sin que estén resueltas la tenencia o guarda material, las visitas y los alimentos de hijos menores de edad o personas incapaces. La solución puede ser provisoria y revisarse si cambian las circunstancias.

Tema	Decisión que debe existir	Qué debe explicar la IA
Tenencia / convivencia	Con quién vive, si es compartida o alternada y cómo se organiza.	No confundir convivencia con pérdida de derechos del otro padre.
Visitas / contacto	Días, horarios, traslados, comunicación y medidas de seguridad.	Es un derecho del niño y no un premio o castigo al adulto.
Alimentos	Monto o forma, obligado, fecha de pago, retención y gastos extraordinarios.	La tenencia compartida no extingue por sí sola la posibilidad de una pensión.
Hogar familiar	Quién permanece provisoriamente, especialmente si hay hijos o violencia.	No confundir uso provisorio con propiedad definitiva.

Urgencia

Si hay riesgo de traslado del niño, ocultamiento, violencia, interrupción abrupta del contacto, falta de medicamentos o ausencia total de alimentos, la respuesta no debe limitarse a describir el proceso principal. Debe indicar la vía urgente y recomendar conservar mensajes, resoluciones y datos de ubicación.

6. Corresponsabilidad, tenencia y guarda

6.1. Regla de corresponsabilidad

La crianza, educación y desarrollo integral corresponden a ambos padres. La separación no limita por sí misma los derechos y deberes propios de la guarda jurídica. Los padres pueden acordar cómo se ejerce la guarda material; si no hay acuerdo, decide el Juez de Familia.

Tenencia no equivale a patria potestad

La tenencia indica principalmente con quién convive y quién ejerce el cuidado cotidiano. La guarda jurídica o responsabilidad parental comprende decisiones y deberes más amplios. Que un niño viva principalmente con uno de sus padres no convierte al otro en un extraño ni lo libera de responsabilidades.

6.2. Tenencia compartida o alternada

La Ley Nº 20.141 ordena evaluar la tenencia compartida o alternada cuando las condiciones familiares lo permiten y resulta la mejor forma de garantizar el interés superior. No establece una presunción mecánica de mitad exacta del tiempo ni obliga a ignorar violencia, distancia, lactancia, escuela o necesidades especiales.

Parámetro legal	Pregunta práctica
Opinión del niño o adolescente	¿Fue escuchado sin presión y de acuerdo con su edad y autonomía?
Vínculos afectivos	¿Qué relación mantiene con cada padre, hermanos y familia ampliada?
Vida previa y cotidianeidad	¿Qué solución altera menos escuela, salud, descanso y actividades?
Dedicación efectiva	¿Quién puede realizar cuidados concretos y qué compromiso ofrece a futuro?
Informes y defensa	¿Existen informes técnicos o pedidos de la defensa del niño?
Acuerdos anteriores	¿Hubo un régimen que funcionó y puede probarse?
Domicilios y traslados	¿Las distancias, horarios y transporte hacen viable el régimen?
Lactancia y primera infancia	¿La modalidad contempla necesidades específicas del desarrollo?
Riesgo o violencia	¿Existe una medida de protección o hechos que hagan insegura la convivencia?

No existe una respuesta automática

El mal relacionamiento entre los adultos no basta, por sí solo, para incumplir una tenencia alternada ya dispuesta. Pero la ley tampoco obliga a establecerla cuando perjudica al niño. Deben diferenciarse conflicto parental, violencia y riesgo concreto.

6.3. Procedimiento y plazo

Las pretensiones de corresponsabilidad, tenencia, recuperación de tenencia o guarda siguen el proceso extraordinario. El Juez deberá dictar sentencia definitiva dentro del plazo máximo de

ciento veinte días, contados a partir de la presentación de la demanda. Cuando sobrevengan circunstancias extraordinarias o en caso de que la prueba a diligenciar lo amerite, el Juez podrá excepcionalmente prorrogar dicho plazo por treinta días, debiendo justificar fundadamente en la sentencia el motivo de la demora.

6.4. Tenencia por terceros y ratificación

Un tercero —por ejemplo, un abuelo— puede solicitar tenencia si la finalidad es el interés superior. El juez evalúa el entorno y los cuidados ofrecidos. La ratificación de tenencia es distinta: reconoce judicialmente una tenencia de hecho ya existente y tramita por proceso voluntario.

Fuente normativa: CNA, arts. 34 a 37, redacción de la Ley N° 20.141.

7. Visitas y contacto familiar

Todo niño o adolescente tiene derecho a mantener vínculo preferente con padres, abuelos y demás familiares, y también puede incluirse a otras personas con vínculos afectivos estables. La expresión “visitas” no debe interpretarse como una concesión del adulto tenedor: el centro es el derecho del niño al contacto seguro y significativo.

7.1. Fijación y régimen provisorio

- El primer camino es el acuerdo entre las partes.
- Si no hay acuerdo o el contacto es impedido o limitado, decide el Juez de Familia conforme a la corresponsabilidad y al interés superior.
- Al iniciarse una demanda de tenencia o visitas, el tribunal puede fijar un régimen provisorio. Solo por motivos fundados puede denegarlo al progenitor.
- El régimen debe indicar horarios, entrega, reintegro, vacaciones, comunicación y condiciones especiales cuando son necesarias.

7.2. Incumplimiento en permitir el contacto

Si quien debe entregar al niño o permitir las visitas se niega sin motivo, la otra parte puede acudir personalmente al juez que estableció el régimen. El juez dispone la comparecencia inmediata del incumplidor, con notificación policial, escucha a ambas partes y puede ordenar la entrega, sin perjuicio de sanciones.

7.3. Incumplimiento reiterado

El artículo 35-BIS considera reiterado el entorpecimiento o impedimento en dos oportunidades sucesivas o en cuatro oportunidades dentro de dos meses. El incumplimiento grave o reiterado puede producir multas y, si no perjudica al niño, una modificación de la tenencia. No significa que toda demora aislada cambie automáticamente la custodia.

7.4. Denuncias, medidas urgentes y visitas supervisadas

Cuando un juzgado de urgencia interviene por violencia o amenaza de derechos, debe designar defensa al niño o adolescente afectado. Si ya existe un régimen, no debe alterarlo salvo que sea necesario por el interés superior. La suspensión de visitas debe ser transitoria y fundada en riesgo. Pueden organizarse contactos en lugares públicos, con familiares, en dependencias estatales o con seguimiento técnico.

Respuesta prudente ante “mi hijo no quiere ir”

No recomendar incumplir de hecho. Preguntar si existe resolución vigente, edad del niño, causa del rechazo, hechos de violencia y si se pidió una revisión. La opinión debe ser escuchada, pero el adulto no puede sustituir al juez cuando hay un régimen obligatorio, siendo lo recomendable la consulta legal.

Fuente normativa: CNA, arts. 35-BIS y 38 a 44; Ley N° 20.141.

8. Pensión alimenticia

8.1. Qué comprenden los alimentos

Los alimentos no se reducen a comida. Comprenden prestaciones en dinero o especie suficientes para sustento, vivienda, vestimenta, salud, educación, formación, cultura y recreación. También incluyen la atención de la madre

durante embarazo y posparto. El monto depende de las necesidades del beneficiario y de las posibilidades reales del obligado.

8.2. Alimentos provisorios y vigencia

- Al proveer la demanda, el juez debe fijar alimentos provisorios atendiendo a lo alegado.
- La prestación se debe, como regla, desde la presentación de la demanda.
- Los alimentos pueden servirse en dinero, especie o forma mixta, periódica y anticipada.
- El derecho a pedir alimentos es irrenunciable e imprescriptible; las cuotas atrasadas tienen reglas diferentes.

8.3. Falta de información sobre ingresos

Cuando el tribunal no cuenta con información sobre los ingresos del obligado, debe fijar de todas formas una prestación universal mínima de 1 BPC por núcleo familiar.

8.4. Declaración jurada y prueba patrimonial

Al contestar la demanda o pedir una modificación, el deudor debe presentar declaración jurada de bienes e ingresos, incluidos ingresos ordinarios y extraordinarios, inmuebles, vehículos, sociedades, inversiones, activo y pasivo. El juez puede designar perito y exigir información a terceros. Una declaración falsa puede generar costos, diferencias adeudadas y comunicación a Fiscalía.

8.5. Quiénes son beneficiarios y hasta cuándo

Son beneficiarios los niños y adolescentes y, en principio, los mayores de dieciocho y menores de veintiuno que no tengan medios propios suficientes para su manutención. El cese no opera automáticamente porque el hijo cumpla dieciocho o veintiún años: debe ser decretado judicialmente. Para el beneficiario que cumple veintiún años existe un trámite con traslado por veinte días y, si hay oposición, proceso extraordinario.

8.6. Incumplimiento y medidas judiciales

Medida	Qué implica	Carácter
Retención de ingresos	La empresa o pagador descuenta y deposita la pensión. Puede ordenarse aunque la sentencia prevea otro modo de pago.	Judicial; el empleador puede responder si incumple la orden.
Embargo y secuestro	Afectación y eventual aprehensión de bienes del deudor para asegurar o cobrar.	Judicial y proporcional al caso.
Suspensión de libreta	Suspensión de la libreta de conducir automotores por hasta seis meses.	Facultativa: el juez puede disponerla ante incumplimiento.
Cierre de fronteras	Impedimento de salida del país, utilizado como medida de constreñimiento o garantía.	No es automático; requiere decisión judicial.
Localización por reparticiones públicas	Cuando el deudor realiza trámites, el organismo comunica datos útiles al juez.	Busca ubicar al deudor alimentario inscripto.
Comunicación a Fiscalía	Ante omisión injustificada luego de intimación, el tribunal da cuenta por posible delito del art. 279 BIS del Código Penal.	Puede coexistir con la ejecución civil.

Cierre de fronteras: dos bases distintas

El CNA permite al juez decretarlo como medida frente al incumplimiento. Además, iniciado el juicio de alimentos, el demandado no puede ausentarse del país sin dejar garantías suficientes si la parte actora lo solicita. La IA debe preguntar si existe una resolución concreta y no afirmar que toda deuda alimentaria bloquea automáticamente la salida del país.

8.7. Aumento, reducción y cese

Puede pedirse aumento o reducción cuando cambian las necesidades del beneficiario y/o la situación económica del obligado. Debe probarse el cambio. Para dejar de pagar no basta una decisión unilateral, pérdida de empleo, mayoría de edad, nuevo hijo, etc., sino que corresponde solicitar judicialmente la modificación o el cese.

¿La tenencia compartida elimina la pensión?

No necesariamente. El tiempo de convivencia es un factor, pero deben compararse ingresos, gastos, vivienda, salud, educación y la distribución real de cuidados. Puede existir pensión o compensación de gastos aun con tiempos amplios con ambos padres.

¿Puedo dejar de pagar porque no me permiten las visitas?

No. Alimentos y visitas protegen derechos diferentes del niño. El incumplimiento de uno no habilita a incumplir el otro. Deben reclamarse por las vías correspondientes.

Fuente normativa: CNA, arts. 45 a 64; Leyes N° 19.727 y N° 20.212.

9. Violencia doméstica y violencia basada en género

La Ley N° 19.580 establece un sistema integral para mujeres de todas las edades, incluidas mujeres trans, y reglas especiales de protección, prueba y coordinación con procesos de familia. La Ley N° 17.514 continúa siendo relevante en supuestos de violencia doméstica no cubiertos exclusivamente por el régimen de género.

9.1. Qué debe detectar la IA

- Violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.
- Amenazas, control de comunicaciones, aislamiento, persecución o vigilancia.
- Uso de hijos, alimentos, vivienda o documentos como forma de control.
- Incumplimiento de prohibiciones de acercamiento o contacto.
- Riesgo de traslado, retención, abuso o exposición de niños a violencia.

9.2. Medidas de protección

El tribunal puede ordenar medidas para proteger vida, integridad, libertad, seguridad y patrimonio. Entre otras, puede prohibir contacto o acercamiento, retirar al agresor del hogar, reintegrar a la víctima, incautar armas, fijar alimentos provisorios, resolver provisionalmente tenencia y visitas y disponer tratamientos o seguimiento. En violencia basada en género, algunas medidas tienen una duración mínima de 180 días y el incumplimiento puede configurar delito.

No confrontación

En los procesos de protección o penales por violencia basada en género no debe sugerirse una mediación o encuentro directo con el presunto agresor. La seguridad antecede a cualquier negociación.

9.3. Hijos y procesos de familia

El juzgado puede fijar alimentos y tenencia provisorios, suspender o supervisar contactos cuando exista riesgo y coordinar con el juzgado que conoce el régimen definitivo. La existencia de denuncia no produce por sí sola una suspensión definitiva; la decisión debe ser fundada, protectora y revisable.

Consulta	Respuesta segura
“Me amenazó y mañana debe retirar a los niños”	Priorizar contacto con Policía, Fiscalía o juzgado de urgencia; verificar medidas vigentes. No recomendar una entrega informal si existe riesgo.
“Hay una prohibición de acercamiento pero quiere hablar”	No aconsejar contacto directo ni intermediación que viole la medida. La modificación debe solicitarse judicialmente.

Consulta	Respuesta segura
“La denuncia es falsa”	Explicar que la defensa debe ejercerse en el expediente con prueba y recursos; no incumplir medidas mientras estén vigentes.
“Los niños presenciaron violencia”	Tratarlo como afectación propia de sus derechos, no como un asunto exclusivo entre adultos.

Fuente normativa: Ley N° 19.580, especialmente arts. 1 a 4, 46, 59, 64 a 67 y 71; Ley N° 17.514; CNA, art. 35-BIS.

10. Filiación, nombre, partidas y estado civil

10.1. Filiación y reconocimiento

Todo niño tiene derecho a conocer su filiación. El reconocimiento puede efectuarse ante el Registro de Estado Civil, por testamento o escritura pública, según el caso. Cuando el reconocimiento ocurre después de los trece años, el hijo puede expresar su voluntad de conservar los apellidos con los que era identificado.

10.2. Nombre y apellidos

El orden de apellidos depende de la forma de filiación y del acuerdo de los progenitores, con reglas de sorteo cuando corresponde. En adopción, la sentencia determina nombres y apellidos. Desde 2024, si adopta una sola persona puede solicitar que se sustituyan uno o ambos apellidos.

10.3. Rectificación de partidas

La rectificación corrige un dato registral que no coincide con la realidad jurídica o fáctica demostrada. Debe distinguirse de la impugnación o nulidad de una inscripción, del establecimiento de filiación y del procedimiento especial de identidad de género. La IA debe preguntar qué dato se pretende cambiar, por qué es incorrecto y qué documentos lo prueban.

Problema	Vía orientativa
Error material de nombre, fecha o dato	Rectificación registral o judicial según la naturaleza del error y la normativa del Registro.
Se pretende establecer quién es el padre o madre	Acción de filiación; no es una simple corrección ortográfica.
Partida contradice una sentencia anterior	Debe cumplirse o inscribirse la sentencia y realizarse la anotación correspondiente.
Cambio por identidad de género	Procedimiento de la Ley N° 19.684, generalmente administrativo.
Falta de documentos de estado civil	Puede requerirse prueba supletoria o posesión notoria, según el derecho que se pretende acreditar.

10.4. Posesión notoria de estado civil

Es un medio de prueba supletorio del estado civil cuando faltan los documentos principales. No debe confundirse con la mera reputación social ni utilizarse para eludir las acciones específicas de filiación. Requiere hechos públicos, continuados y coherentes con el estado alegado, valorados judicialmente.

Fuente normativa: CNA, arts. 23 a 33; Código Civil, arts. 39 y siguientes; Ley N° 20.266.

11. Identidad de género y adecuación registral

Ley N° 19.684. La regla actual es administrativa: la persona solicita la adecuación de nombre, sexo o ambos ante la Dirección General del Registro de Estado Civil.

1. La solicitud es personal y se presenta ante el Registro de Estado Civil con los antecedentes exigidos por la reglamentación.
2. Una comisión asesora verifica requisitos y eleva informe reservado.
3. La Dirección General resuelve y, si hace lugar, ordena rectificar las partidas y comunicar el cambio a los organismos correspondientes.
4. Se mantienen los números de cédula, pasaporte y credencial cívica.
5. La adecuación no elimina deudas, contratos, filiación ni derechos anteriores; modifica la identificación registral.
6. Para menores de edad sin anuencia de sus representantes o cuando no puede obtenerse, existe una vía judicial que debe respetar interés superior, derecho a ser oído y autonomía progresiva.

Qué no debe contestar la IA

No debe indicar que el trámite general es un proceso voluntario judicial ni exigir cirugía como condición. Debe orientar al Registro de Estado Civil y, si se trata de una persona menor sin consentimiento, explicar la necesidad de la vía judicial específica.

Fuente normativa: Ley N° 19.684, arts. 1, 6 a 9 y 24; Decreto N° 104/019.

12. Unión concubinaria

12.1. Cuándo produce los efectos de la ley especial

La Ley N° 18.246 exige una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años con comunidad de vida, relación exclusiva y características legales. La mera convivencia durante menos tiempo puede producir otros efectos jurídicos, pero no activa automáticamente todo el régimen especial.

12.2. Reconocimiento judicial

Pueden promoverlo los concubinos juntos o por separado. Después del fallecimiento, también puede hacerlo un interesado. El proceso es voluntario; si hay oposición, continúa como extraordinario. La sentencia determina la fecha de inicio y los bienes adquiridos por esfuerzo o caudal común, con efectos registrales y patrimoniales.

12.3. Disolución

Cualquiera de los concubinos puede pedir la disolución judicial sin expresar causa. Se tramita por proceso extraordinario. Si no existió reconocimiento previo, la sentencia debe determinar los extremos patrimoniales y, además, resolver hijos, alimentos, visitas y quién permanece en el hogar familiar.

En lenguaje claro

Separarse de hecho no liquida por sí solo los bienes ni sustituye las decisiones necesarias sobre hijos. Tampoco es imprescindible que ambos quieran disolver la unión: uno puede solicitarlo.

Fuente normativa: Ley N° 18.246, arts. 1, 2, 4 a 10 y 20, este último actualizado por Ley N° 20.212.

13. Adopción y alternativas familiares

La adopción no debe reducirse a un acuerdo privado de adultos. Intervienen el interés superior, la evaluación de idoneidad, la situación jurídica respecto de la familia de origen, el INAU, la defensa y opinión del niño y una decisión judicial.

13.1. Protección antes de la adopción

La reforma de la Ley N° 19.747 organiza medidas de protección y restitución de derechos. La separación de la familia de origen es excepcional y debe procurar alternativas familiares, evitando la institucionalización. La adopción requiere que se cumplan las etapas y garantías legales; no puede construirse a partir de una entrega informal destinada a eludir al INAU o al juez.

13.2. Consentimiento y opinión del niño

El consentimiento para separar al hijo por nacer o dentro de los treinta días posteriores al nacimiento no es válido. Cuando corresponde, el consentimiento debe prestarse ante el juez con asesoramiento y conocimiento de sus consecuencias. La opinión del niño o adolescente debe recabarse conforme a su edad y autonomía.

13.3. Efectos y apellidos

La adopción plena sustituye los vínculos de filiación anteriores por los nuevos, con las excepciones legales, y es irrevocable. La sentencia establece nombres y apellidos. Si adopta una sola persona, desde la Ley N° 20.266 puede sustituirse uno de los apellidos o ambos si el adoptante lo solicita; si el adoptado es adolescente, puede convenir mantener uno o ambos apellidos de nacimiento.

Derivación obligatoria

Consultas sobre entrega de un niño, selección de adoptantes, convivencia preadoptiva o contacto directo con progenitores requieren intervención profesional y de los organismos competentes. La IA no debe ofrecer “atajos” documentales.

Fuente normativa: CNA, capítulo XI, especialmente arts. 120-4, 132 a 148; Leyes N° 19.747, N° 19.092 y N° 20.266.

14. Sucesión, capacidad y curatela

14.1. Sucesión

El proceso sucesorio identifica herederos, bienes, deudas y actos necesarios para transmitir el patrimonio. La calidad de cónyuge, concubino reconocido, hijo o adoptado puede determinar derechos sucesorios. La IA debe distinguir entre “abrir la sucesión”, obtener declaratoria de herederos, hacer inventario, partir bienes y reclamar un derecho controvertido.

14.2. Capacidad, interdicción y enfoque de derechos

El Código Civil mantiene reglas de interdicción y curatela. Sin embargo, deben interpretarse junto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce capacidad jurídica en igualdad de condiciones y exige apoyos, salvaguardias, proporcionalidad y respeto por la voluntad y preferencias. No toda discapacidad, diagnóstico o edad avanzada justifica una declaración general de incapacidad.

Para la IA

No usar “incapaz” como sinónimo de persona con discapacidad ni sugerir que un familiar puede administrar bienes sin designación o poder. Preguntar qué acto necesita realizarse, qué apoyos existen, si hay riesgo patrimonial y si existe una sentencia vigente.

Fuente normativa: CGP, proceso sucesorio; Código Civil, arts. 431 y siguientes; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 12, aprobada por Ley N° 18.418.

15. Sociedad conyugal

La sociedad conyugal se relaciona con el patrimonio, no con la subsistencia del vínculo personal. Cualquiera de los cónyuges o ambos pueden pedir en cualquier momento, sin expresar causa, su disolución y liquidación. El juez debe decretarla y ordenar su inscripción; mientras no se inscriba, no produce efectos contra terceros.

Concepto	Qué significa
Disolución de la sociedad conyugal	Cesa el régimen común para el futuro en los términos legales.
Liquidación	Se determina qué bienes y deudas integran la masa y cómo se distribuyen.
Divorcio	Termina el vínculo matrimonial; no reemplaza por sí solo todas las operaciones de liquidación.

Concepto	Qué significa
Inscripción	Hace oponible la disolución frente a terceros.

Advertencia patrimonial

Antes de responder sobre “la mitad de todo”, deben identificarse fecha de adquisición, origen del dinero, capitulaciones, herencias o donaciones, deudas, bienes propios y eventuales actos de ocultamiento. La división no se resuelve con una regla genérica de 50%.

Fuente normativa: Código Civil, art. 1985 y normas de liquidación de la sociedad conyugal.

16. Checklists de actuación

16.1. Antes de responder una consulta de divorcio

- Confirmar si existe matrimonio civil y si hay un proceso anterior.
- Preguntar si la persona quiere divorciarse aun sin acuerdo: desde 2026 existe la vía unilateral abreviada.
- Identificar hijos menores, dependientes o personas incapaces y decisiones pendientes sobre tenencia, visitas y alimentos.
- Detectar violencia, medidas de protección o necesidad urgente sobre el hogar.
- Separar vínculo, alimentos entre cónyuges, hijos y liquidación de bienes.

16.2. Antes de responder sobre tenencia o visitas

- Edad y residencia actual del niño o adolescente.
- Existencia de sentencia, convenio homologado o medida provisoria.
- Cómo se cumple actualmente y fechas de incumplimiento.
- Opinión del niño y forma en que fue obtenida.
- Violencia, consumo problemático, riesgo de traslado o medidas vigentes.
- Escuela, salud, horarios, distancias y vínculos con hermanos.

16.3. Antes de responder sobre alimentos

- Quién es el beneficiario y su edad.
- Si ya existe sentencia o convenio y desde cuándo.
- Monto, forma de pago, retención y meses adeudados.
- Ingresos conocidos, empleador, bienes y posibles ocultamientos.
- Si hubo intimación judicial y si el deudor está inscripto en el registro.
- Si se solicita fijación, aumento, reducción, cese o ejecución.

16.4. Señales de derivación urgente

- Amenaza, agresión, incumplimiento de prohibición de acercamiento o presencia de armas.
- Niño no reintegrado, ubicación desconocida, salida inminente del país o retención de documentos.
- Notificación de audiencia o plazo judicial próximo.
- Falta total de alimentos, medicación o vivienda.
- Medida de cierre de fronteras, suspensión de libreta, embargo o citación policial.
- Sospecha de abuso, explotación o entrega irregular con finalidad adoptiva.

17. Glosario en lenguaje claro

Término	Explicación didáctica
---------	-----------------------

Término	Explicación didáctica
Alimentos	Dinero o prestaciones para cubrir necesidades de vida, vivienda, salud, educación, cultura y recreación; no significa solo comida.
Alimentos provisorios	Monto temporal que el juez fija al comienzo para que el beneficiario no espere a la sentencia final.
Autonomía progresiva	Mayor capacidad del niño o adolescente para participar en decisiones conforme a edad, madurez y situación concreta.
Cierre de fronteras	Orden judicial que impide salir del país; en alimentos puede utilizarse como garantía o medida frente al incumplimiento.
Corresponsabilidad en la crianza	Deber de ambos padres de participar de forma activa y permanente, aunque estén separados.
Curador / defensa del niño	Profesional o representante designado para proteger y expresar jurídicamente intereses propios de la persona.
Guarda jurídica	Conjunto de derechos y deberes de dirección, educación y protección; no se limita a dónde vive el niño.
Homologación	Aprobación judicial de un acuerdo para darle eficacia y verificar que respeta la ley y los derechos involucrados.
Medida provisoria	Decisión temporal para ordenar la situación mientras se tramita el proceso principal.
Proceso extraordinario	Proceso concentrado que procura resolver en una audiencia con la prueba preparada.
Proceso voluntario	Intervención judicial para comprobar o declarar un hecho sin litigio inicial; puede volverse contencioso si hay oposición.
Rebus sic stantibus	La decisión rige mientras se mantengan las circunstancias; puede revisarse si cambian de manera relevante.
Retención	Descuento directo de ingresos por el empleador o pagador para depositar la pensión.
Tenencia	Organización de la convivencia y cuidado cotidiano del niño o adolescente.
Tenencia alternada	El niño convive por períodos con cada padre según un régimen establecido.
Tenencia compartida	Modalidad de cuidado y convivencia con participación sustancial de ambos padres; no implica siempre tiempos idénticos.
Visitas	Derecho del niño a mantener contacto con familiares y personas afectivamente relevantes, bajo condiciones seguras.

18. Modelos de respuesta para consultas frecuentes

“Quiero divorciarme, pero mi cónyuge no quiere.”

En Uruguay no necesita el consentimiento del otro cónyuge para terminar el matrimonio. Desde 2026 puede presentar una solicitud escrita de divorcio por sola voluntad. El juez fija una audiencia; si usted comparece y mantiene la decisión, se dicta el divorcio. El otro cónyuge puede discutir medidas sobre hijos, alimentos, hogar o bienes, pero no obligarlo a continuar casado.

Qué conviene hacer: Reunir partida de matrimonio, datos de domicilio, información de hijos y resoluciones anteriores. Consultar por medidas provisorias si hay urgencia.

Atención: Si existen hijos menores, la sentencia no debe dictarse sin que estén resueltas tenencia, visitas y alimentos, aunque sea provisoriamente.

“Tenemos tenencia compartida, por eso no corresponde pensión.”

La tenencia compartida no elimina automáticamente la pensión. Deben compararse ingresos, gastos y distribución real de cuidados. Si uno tiene ingresos considerablemente mayores o asume menos gastos directos, puede corresponder una contribución.

Qué conviene hacer: Preparar comprobantes de ingresos, vivienda, salud, educación, transporte y tiempos efectivos de cuidado.

“No me deja ver a mi hijo.”

Si existe un régimen judicial y se impide sin motivo, puede acudir al juez que lo fijó para solicitar cumplimiento. La ley prevé comparecencia inmediata del incumplidor y sanciones si el entorpecimiento es grave o reiterado. Si no existe régimen, puede pedir uno provisorio y definitivo.

Qué conviene hacer: Registrar fechas, mensajes y testigos sin involucrar al niño en discusiones.

Atención: Si hay violencia o riesgo, no intente una entrega forzada por cuenta propia; acuda a la vía urgente.

“Mi hijo dice que no quiere ir con el otro progenitor.”

Su opinión debe ser escuchada según edad y madurez, pero no autoriza automáticamente a incumplir un régimen. Es necesario conocer la causa del rechazo y, si corresponde, pedir revisión judicial, evaluación técnica o visitas protegidas.

Qué conviene hacer: Evitar interrogarlo repetidamente o pedirle que elija entre sus padres.

“No paga la pensión. ¿Se le cierra la frontera automáticamente?”

No. El juez puede disponer cierre de fronteras, suspensión de libreta, embargo u otras medidas ante incumplimiento, pero requieren una resolución judicial. Además, iniciado el juicio, puede pedirse que no se ausente del país sin dejar garantías suficientes.

Qué conviene hacer: Llevar sentencia o convenio, estado de deuda, constancias de pago e información de empleo y bienes.

“Cumplió 18 años, ¿puedo dejar de pagar?”

No debe suspender el pago por decisión propia. La obligación puede continuar hasta los 21 años si el beneficiario no tiene medios suficientes, y el cese debe ser decretado judicialmente.

Qué conviene hacer: Solicitar el cese o modificación ante el juez y continuar cumpliendo mientras no exista resolución.

“Quiero cambiar mi nombre y sexo registral.”

La vía general ya no es un juicio voluntario. La solicitud se presenta ante la Dirección General del Registro de Estado Civil conforme a la Ley Nº 19.684. Si se trata de una persona menor sin anuencia de sus representantes, puede ser necesaria autorización judicial.

Qué conviene hacer: Consultar los requisitos administrativos vigentes y reunir las partidas y documentos de identidad.

“Vivimos juntos hace años, pero nunca nos casamos.”

La Ley de Unión Concubinaria reconoce efectos especiales cuando existió convivencia ininterrumpida de al menos cinco años y se cumplen sus demás requisitos. Puede pedirse reconocimiento judicial para fijar la fecha de inicio y los bienes comunes. La disolución puede solicitarla cualquiera sin expresar causa.

Qué conviene hacer: Reunir pruebas de domicilio, convivencia, gastos, hijos y adquisiciones comunes.

“Me llegó una notificación del juzgado de familia.”

No alcanza con conocer el título del expediente. Debe revisar qué resolución se notificó, la fecha y el plazo. En familia, una misma notificación puede citar a audiencia, dar traslado o comunicar una medida provisoria. El plazo puede ser breve y no debe dejarse vencer.

Qué conviene hacer: Fotografiar o escanear todas las páginas y consultar a un abogado antes del vencimiento.

Atención: Si contiene una prohibición, orden de entrega, cierre de fronteras o citación policial, debe cumplirse mientras no sea modificada.

19. Normativa principal y control de vigencia

Textos consolidados de IMPO consultados al 19 de julio de 2026:

- Código Civil: matrimonio, divorcio, capacidad, sucesiones y sociedad conyugal.
- Código General del Proceso: procesos extraordinarios, voluntarios, cautelares y ejecución.
- CNA, Ley N° 17.823, con reformas de las Leyes N° 20.141 y N° 20.212.
- Leyes N° 20.446 y N° 20.443: divorcio unilateral y matrimonio de adolescentes.
- Leyes N° 19.727 y N° 20.212: alimentos, prueba patrimonial y constreñimiento.
- Leyes N° 19.580 y N° 17.514: violencia basada en género y violencia doméstica.
- Leyes N° 19.684, N° 18.246, N° 19.747, N° 19.092 y N° 20.266; Convenciones sobre Derechos del Niño y Discapacidad.

Control obligatorio caso a caso

- Vigencia temporal, competencia, prevención y existencia de otros expedientes.
- Texto íntegro de notificaciones, medidas provisionales y plazos en curso.